

MAZLIN BIN MOKHTAR

lwn

ALMAH BINTI AWALUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim (Pengerusi), YA Dato' Haji Yusof Bin Musa (Panel), YA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel)]

Pada : 18hb Januari 2018

Kes Permohonan Pembatalan Penyampaian Notis Rayuan (No Kes: 10000-099-0029-2017) & Kes Permohonan Melanjutkan Masa Penyerahan Notis Rayuan (No. Kes: 1000-077-0050-2017)

Peguam Pemohon:

Puan Zainul Akmalawati Binti Ahmad Zakuan daripada Tetuan Akmalawati & Associates

Peguam Responden:

Encik Abdul Razak Bin Muhidin daripada Tetuan Abdul Razak Muhidin & Associates

PENGHAKIMAN

[1] Kes ini bermula dengan Permohonan Mal (Permohonan Interlokutori) melalui permohonan bertarikh 17hb Mac 2017 oleh pihak Responden untuk membatalkan penyampaian Notis Rayuan yang telah dibuat oleh Pemohon kepada Responden di luar tempoh masa yang ditetapkan. Permohonan Interlokutori tersebut dibuat oleh Responden melalui kausa tindakan kes No.: 10000-099-0029-2017.

[2] Pemohon kemudiannya pada 9hb Mei 2017 telah memfailkan Permohonan bagi Melanjutkan Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan kepada Responden melalui satu Permohonan Interlokutori, Kes No.: 1000-077-0050-2017.

[3] Dalam permohonan Responden kes No.: 10000-099-0029-2017, Responden memohon Perintah seperti berikut;

(i) Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor yang mulia ini mengetepikan dan membatalkan penyampaian Notis Rayuan Perayu bertarikh 11hb. November, 2016 ke atas Peguam Syarie Responden dalam kausa Rayuan ini kerana gagal mematuhi peruntukan mandatori Seksyen 139(4) dan 139(8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;

(ii) Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor yang mulia ini membatalkan keseluruhan prosiding Rayuan No. 10000-023-0095-2016 di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam;

(iii) Bahawa kos untuk permohonan ini ditanggung dan dibayar sepenuhnya oleh Perayu atas dasar peguam dan anakguam; dan

(ii) Sebarang perintah lain yang suaimanfaat.

[4] Dalam permohonan Perayu/Pemohon kes No.: 1000-077-0050-2017, Perayu/Pemohon memohon Perintah seperti berikut;

(i) Bahawa Perayu/Pemohon dibenarkan memfailkan permohonan untuk melanjutkan tempoh masa bagi menyerahkan Notis Rayuan bertarikh 11hb. November 2016 kepada Responden dan/atau Peguam Syarie Responden;

(ii) Bahawa penyerahan Notis Rayuan bertarikh 11hb. November 2016 kepada Responden dan/atau Peguam Syarie Responden dilanjutkan sehingga 4hb. Januari 2017;

(iii) Bahawa penyerahan Notis Rayuan bertarikh 11hb. November 2016 kepada Peguam Syarie Responden pada 30hb. Disember 2016 secara Pos Laju dianggap sebagai penyampaian sempurna Notis Rayuan kepada Peguam Syarie Responden;

- (iv) Bahawa penyerahan Notis Rayuan bertarikh 11hb. November 2016 kepada Responden pada 4hb. Januari 2017 secara Pos Laju dianggap sebagai penyampaian sempurna kepada Responden;
- (v) Apa-apa Perintah atau relif yang difikirkan patut atau wajar diberikan oleh Mahkamah ini; dan
- (vi) Kos tindakan ditanggung masing-masing.

Fakta-fakta Kes

[5] Pemohon dan Responden adalah pihak-pihak di dalam kes Mal Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, No. Kes: 10300-023-0138-2009 (Tuntutan Tunggakan Nafkah Isteri).

[6] Pada 3hb November 2016, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah meluluskan tuntutan Responden dan telah memerintahkan Pemohon membayar kepada Responden RM 347,015.86 sebagai tunggakan nafkah isteri.

[7] Pemohon tidak berpuashati dengan Penghakiman tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 11hb. November 2016 ke Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor.

[8] Perayu/Pemohon atau Peguam Syarie Perayu telah membuat penyampaian Notis Rayuan kepada Peguam Syarie Responden menerusi Pos Ekspres pada 14hb. Disember 2016 dan kepada Responden pada 4hb. Januari 2017 juga secara Pos Ekspres. Perayu/Pemohon telah gagal menyampaikan sesalinan Notis Rayuan tersebut kepada Responden dalam tempoh 14 hari daripada tarikh Penghakiman tersebut diisytiharkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor.

[9] Pada 8hb Februari 2017, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah memberitahu kepada Perayu bahawa Alasan Penghakiman dan salinan diperakui bagi nota-nota keterangan telah siap melalui Borang MS 30.

[10] Pada 21hb. Mac 2017, Perayu telah memfailkan Alasan-Alasan Rayuannya dan Rekod Rayuan. Perayu telah membuat Penyampaian Rekod Rayuan kepada Responden melalui Peguam Syarie Responden pada 23hb Mac 2017.

[11] Responden telah membuat Permohonan Interlokutori untuk mengetepikan Penyampaian Notis Rayuan dan Membatalkan Rayuan Perayu/Pemohon melalui permohonan bertarikh 17hb Mac 2017 dengan alasan Notis Rayuan yang disampaikan oleh Perayu/Pemohon kepada Responden adalah di luar tempoh masa yang ditetapkan.

[12] Perayu/Pemohon kemudiannya 9hb Mei 2017 telah memfailkan Permohonan bagi Melanjutkan Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan kepada Responden lebih kurang enam (6) bulan dari tempoh yang dihadkan itu tamat.

[13] Responden dalam Affidavitnya yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- a) Pemohon tidak menyampaikan sesalanan Notis Rayuan kepadanya dalam tempoh 14 hari dari tarikh Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor diberikan/diisytiharkan.
- b) Salinan Notis Rayuan tersebut tidak disampaikan kepada Peguam Responden sedangkan pada ketika itu Responden dan Peguam belum ada wakalah lagi.
- c) Penyampaian salinan Notis Rayuan yang disampaikan kepada Responden lebih dari 14 hari dari tarikh Penghakiman itu tidak mendapat kebenaran Mahkamah Rayuan ini.
- d) Kelewatan tidak menyerahkan salinan Notis Rayuan kepada Responden selama 173 hari selepas tarikh tamat tempoh 14 hari bagi penyampaian Notis Rayuan adalah tanpa memberikan alasan yang munasabah dan telah memprejudiskan Responden.

[14] Pemohon dalam Affidavitnya pula telah menyatakan yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- a) Peguam Syarie Perayu/Pemohon telah menjalankan segala usaha dan menggunakan segala kewajaran yang munasabah untuk mengesan dan menyerahsampaikan salinan Notis Rayuan tersebut kepada Responden. Walaubagaimanapun, Responden tiada di alamat tersebut serta tidak mengangkat panggilan telefon sehingga pihak Peguam Pemohon/Perayu tidak menyedari bahawa tempoh empat belas (14) hari telah berakhir.
- b) Pihak Perayu/Pemohon telah memfailkan suatu permohonan bagi melanjutkan tempoh masa penyerahan Notis Rayuan tersebut kepada Responden melalui Kes Mal No.; 10000-077-0050-2017 bagi melengkapkan prosiding rayuan yang telah difailkan oleh Perayu/Pemohon selepas Notis Rayuan difailkan.
- c) Tindakan Responden yang memfailkan Notis Bantahan Awal pada 17hb Mac 2017 selepas lebih kurang lapan puluh dua (82) hari menerima Notis Rayuan merupakan suatu tempoh masa yang begitu lama sedangkan Peguam Syarie Responden telah menerima Notis Rayuan tersebut pada 30hb Disember 2016.

Undang-undang Perlanjutan Masa bagi Pemfailan Permohonan Semakan

[15] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 –

238. (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu

[16] Apabila statut memberikan budi bicara kehakiman kepada mahkamah untuk membiarkan atau tidak membiarkan sesuatu salah aturan, sama ada substantif atau berprosedur, mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk bertindak dan memutuskannya secara kehakiman dan bukan secara arbitrari. Secara kehakiman bermaksud mempertimbangkan jurisprudens, bersama dengan penghakiman mahkamah-mahkamah lain dan yang penting sekali, fakta kes, kepentingan awam, kepentingan undang-undang terhadap perkara itu

dan lain-lain lagi. Tiada kes yang akan mengikat mahkamah jika faktanya berbeza.

[17] Mahkamah dalam menggunakan kuasa budibicaranya bagi membenarkan atau tidak suatu permohonan pelanjutan tempoh, Mahkamah akan terlebih dahulu meneliti dan memastikan bahawa kelewatan tersebut bukanlah suatu kelewatan yang disengajakan oleh Pemohon. Jika kelewatan yang berlaku adalah suatu yang disengajakan oleh Pemohon, Mahkamah tidak perlu memberikan peluang kedua kepada Perayu/Pemohon dan menolak permohonan Perayu/Pemohon.

[18] Disamping itu juga, sebelum Mahkamah membenarkan sesuatu pelanjutan tempoh, Mahkamah juga harus berpendapat bahawa jika permohonan perlanjutan tempoh masa itu dibenarkan ianya tidak memprejudiskan pihak Responden. Malah, manfaat undang-undang yang akan diperolehi adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara jika sekiranya kebenaran itu diberikan.

[19] Di dalam melaksanakan budi bicara Mahkamah secara kehakiman, Kami telah mengambil kira tempoh kelewatan sebagai faktor yang menjadi pertimbangan kami. Kami mendapati kelewatan yang berlaku adalah selama 29 hari dari tarikh akhir tempoh memfailkan Notis Rayuan. Kelewatan yang berlaku adalah suatu tempoh yang munasabah

untuk diberikan kebenaran setelah diukur dengan sebab-sebab kelewatan Perayu/Pemohon menyerahkan Notis Rayuan kepada Peguam Responden.

[20] Kami mendapati permohonan ini bukanlah untuk memfailkan Permohonan Memfailkan Notis Rayuan di Luar Tempoh. Permohonan ini adalah untuk kebenaran bagi menyampaikan Notis Rayuan yang telah difailkan oleh Perayu didalam tempoh yang ditetapkan kepada Responden. Permohonan ini bukan satu kebenaran untuk memulakan proses rayuan tetapi sebagai remedi untuk memperbetulkan peninggalan yang tidak dipatuhi oleh Peguam Perayu/Pemohon.

[21] Berdasarkan Afidavit-afidavit Responden dan hujah-hujah bertulis Responden, kami tidak ditunjukkan oleh Responden bahawa Responden akan diprejudiskan sekiranya permohonan ini dibenarkan. Kami juga berpendapat bahawa Responden mempunyai ruang yang luas dan terbuka semasa rayuan didengar dan sekiranya permohonan ini mendatangkan prejudis kepada hak dan kepentingan Responden, prejudis tersebut dapat dipampaskan dengan secukupnya menerusi pemberian kos kepada Responden jika Responden menang dalam Rayuan ini nanti.

[22] Berdasarkan fakta kes, kami mendapati bahawa penyerahan Notis Rayuan tersebut telah dibuat oleh Peguam Perayu kepada Peguam Responden dan Responden sebelum Borang MS 30 (yang memberitahu kepada Perayu bahawa Alasan Penghakiman dan salinan diperakui bagi nota-nota keterangan telah siap) dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor iaitu pada 8hb Februari 2017. Oleh yang demikian, kami tidak nampak sebarang keadaan yang akan memprejudiskan Responden kerana Notis Rayuan telah pun difailkan oleh Perayu dalam tempoh yang ditetapkan, cuma penyampaian Notis Rayuan tersebut gagal disampaikan kepada Responden dalam tempoh 14 hari dari tempoh penghakiman diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor atas sebab-sebab yang telah diberikan oleh Perayu.

[23] Seterusnya, Kami juga berpendapat bahawa jika permohonan perlanjutan tempoh masa ini dibenarkan ianya akan menyebabkan manfaat undang-undang yang akan diperolehi adalah lebih banyak dari tahap memprejudiskan Responden (jika ada) dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara.

[24] Oleh yang demikian, kami berpendapat alasan-alasan di atas sudah memadai bagi kami membenarkan permohonan Pemohon ini. Berdasarkan alasan-alasan yang dinyatakan di atas juga, kami nampak kewajaran untuk kebenaran diberi kepada Perayu kerana ianya bertujuan

untuk menegakkan keadilan seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 238 Enekmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Isu Samada Penyerahan Notis Rayuan bertarikh 11hb. November 2016 Oleh Peguam Perayu kepada Peguam Syarie Responden sah atau pun tidak.

[25] Terlebih dahulu kami perturunkan peruntukan undang-undang berkaitan Penyampaian Notis Rayuan. Seksyen 139(8) Enekmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 menyatakan bahawa Notis Rayuan hendaklah disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing oleh Perayu. Untuk itu, Kami perturunkan peruntukan Seksyen 139 Enekmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003;

Seksyen 139. Notis rayuan

(1)

(2) *Suatu rayuan hendaklah dibuat dengan memberikan notis rayuan dalam Borang MS 29.*

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)—

(a); dan

(b).....

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang diadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

[26] Dengan hormatnya kami merujuk kepada peruntukan Seksyen 139 Enekmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 dimana keperluan untuk menyerahkan Notis Rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan boleh dibuat sama ada melalui peguam syarie pihak-pihak atau melalui pihak-pihak itu sendiri.

[27] Di dalam kes ini kami dapati Perayu telah menyerahkan Notis Rayuan kepada Peguam Syarie Responden pada 14hb. Disember 2016 dan kepada Responden sendiri pada 4hb. Januari 2017. Namun demikian, Responden telah mempertikaikan keabsahan penyampaian Notis Rayuan kepada Peguam Responden (Encik Abdul Razak Bin Muhidin) dengan alasan bahawa pada ketika itu Responden dan Peguam Syarie belum ada wakalah lagi.

[28] Bagi memutuskan isu ini, kami telah menyemak rekod prosiding kes Mal Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, No. Kes: 10300-023-0138-2009 (Tuntutan Tunggakan Nafkah Isteri) dan kami mendapati bahawa Encik Abdul Razak Bin Muhidin adalah Peguam Syarie yang mewakili Responden ketika itu.

[29] Oleh kerana Peguam Syarie Perayu telah menyampaikan kepada Peguam Responden yang telah dilantik ketika prosiding kes Mal Mahkamah Tinggi Negeri Selangor, No. Kes: 10300-023-0138-2009, maka penyampaian Notis Rayuan itu adalah sempurna berdasarkan subseksyen 139(8) Enekmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[30] Bagi mentafsirkan maksud “*Peguam Syarie mereka masing-masing*” yang dinyatakan pada subseksyen 139(8) Enekmen, kami berpendapat bahawa maksud Peguam Syarie disini adalah Peguam Syarie Responden yang mewakili Responden dalam kes Mal Mahkamah Tinggi Negeri Selangor, No. Kes: 10300-023-0138-2009 dan bukannya Peguam Syarie yang mewakili Responden dalam Rayuan ini. Ini kerana, jika sekiranya maksud “*Peguam Syarie mereka masing-masing*” adalah Peguam Syarie yang mewakili Responden dalam kes Rayuan ini, ianya adalah tidak munasabah kerana mustahil Peguam Syarie sekarang boleh

dilantik mewakili Responden sebelum Responden menerima Notis Rayuan tersebut. Oleh yang demikian, maksud yang dikehendaki oleh Badan Perundangan Negeri adalah, penyampaian Notis Rayuan bolehlah disampaikan kepada Peguam Syarie Responden, jika sekiranya Responden diwakili oleh Peguam Syarie ketika dalam prosiding kes yang dirayu.

[31] Bagi memutuskan isu ini, kami juga telah dipandu oleh kes *Hamidah bt Elias lwn Sabariah Bee bt. Abdul Karim & Seorang Yang Lain*, [JH 40 Bhg 1, hal. 114) yang menyatakan seperti berikut;

“Dengan hormatnya kami merujuk kepada peruntukan seksyen 139(8) ETMMS (Selangor 2003) dimana keperluan untuk menyerahkan Notis Rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan boleh dibuat sama ada melalui peguam syarie pihak-pihak atau melalui pihak-pihak itu sendiri. Di dalam kes ini kami dapati tiada apa-apa fakta dibangkitkan tentang cubaan penyerahan Notis Rayuan melalui Responden-Responden itu sendiri selain serahan kepada Peguam Syarie yang dilantik.

*Berkaitan isu wakalah yang dibangkitkan oleh peguam syarie Responden-Responden, kami bersetuju dengan hujahan peguam syarie Perayu bahawa **wakalah tersebut masih lagi berkuatkuasa setakat penerimaan Notis Rayuan kerana ianya adalah sambungan kepada prosiding kes asal di Mahkamah Tinggi Syariah.**”*

[32] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa penyampaian Notis Rayuan oleh Peguam Syarie Perayu kepada Peguam Syarie Responden tersebut sah dan ianya adalah sempurna.

[33] Namun demikian, oleh kerana Penyampaian salinan Notis Rayuan yang disampaikan kepada Responden lebih dari 14 hari dari tarikh Penghakiman itu (dianggap sebagai tempoh penyampaian Notis Rayuan hendaklah disampaikan kepada Responden sepertimana yang telah diputuskan dalam kes *Mohd Taha b. Wan Ahmad lwn Jaiton Bee @ Zaiton Bee bt. Mohd Yaacob*) tanpa mendapat kebenaran Mahkamah Rayuan ini, maka ianya adalah dianggap cacat. Pada peringkat ini kecacatan tersebut tidak mampu untuk dibaik pulih melainkan pihak Perayu memohon pelanjutan tempoh masa penyerahan Notis Rayuan kepada pihak Responden; dan Perayu/Pemohon telah pun melakukannya melalui Permohonan kes No.: 1000-077-0050-2017 dan kami membenarkan permohonan tersebut sepertimana yang telah kami nyatakan pada perenggan [24].

[34] Seterusnya, Perayu/Pemohon dalam permohonannya juga telah memohon agar;

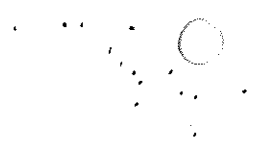
- (i) Bahawa penyerahan Notis Rayuan bertarikh 11hb. November 2016 kepada Responden dan/atau Peguam Syarie Responden dilanjutkan sehingga 4hb. Januari 2017;

(ii) Bahawa penyerahan Notis Rayuan bertarikh 11hb. November 2016 kepada Peguam Syarie Responden pada 30hb. Disember 2016 secara Pos Laju dianggap sebagai penyampaian sempurna Notis Rayuan kepada Peguam Syarie Responden.

Responden telah membantah permohonan Perayu/Responden tersebut dengan alasan bahawa permohonan tersebut bertujuan untuk mendapatkan suatu perintah yang bersifat *retrospective*.

[35] Kami berpendapat bahawa jika sekiranya Mahkamah membenarkan permohonan Pemohon tersebut, walaupun ianya dikatakan suatu perintah yang bersifat *retrospective*, namun, sebenarnya ianya adalah bertujuan untuk memperbaiki ketidak aturan prosedur yang telah berlaku. Jika sekiranya, mahkamah tidak memerintahkan sedemikian, proses rayuan akan berpatah balik seolah-olah kes ini baru diperingkat pemfailan Notis Rayuan dan Perayu/Pemohon terpaksa;

- a) Membuat penyampaian semula Notis Rayuan kepada Responden untuk suatu tempoh yang dihadkan;
- b) Membuat permohonan perlanjutan masa untuk memfailkan Alasan Rayuan;
- c) Membuat permohonan perlanjutan masa untuk memfailkan Rekod Rayuan; dan
- d) Membuat permohonan perlanjutan masa untuk menyerah sampaikan Rekod Rayuan kepada Responden.



Ini akan membuang masa mahkamah dan pihak-pihak; sebaliknya jika mahkamah memerintahkan seperti yang di pohon oleh Perayu/Pemohon, ianya akan menyebabkan keadilan kepada semua pihak akan lebih terpelihara. Dengan kata lain bahawa Mahkamah akan gagal menegakkan keadilan seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 sekiranya bantahan Responden dibenarkan. Justeru itu, mahkamah dengan ini menerima permohonan Pemohon untuk memerintahkan;

- (i) Bahawa penyerahan Notis Rayuan bertarikh 11hb. November 2016 kepada Responden dan/atau Peguam Syarie Responden dilanjutkan sehingga 4hb. Januari 2017;
- (ii) Bahawa penyerahan Notis Rayuan bertarikh 11hb. November 2016 kepada Peguam Syarie Responden pada 30hb. Disember 2016 secara Pos Laju dianggap sebagai penyampaian sempurna Notis Rayuan kepada Peguam Syarie Responden.

[36] Oleh yang demikian, kami merasakan adalah adil, wajar dan saksama setelah mempertimbangkan segala sudut prinsip undang-undang yang berkaitan dan alasan-alasan yang dinyatakan diatas.

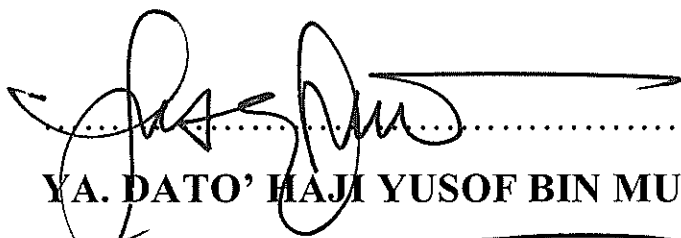
KEPUTUSAN

Setelah kami meneliti Permohonan Perayu/Pemohon, Affidavit Perayu/Pemohon, Affidavit Responden, dan Hujah Pihak-Pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan berdasarkan ulasan-ulasan yang dinyatakan di atas sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Mendapatkan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Menyampaikan Notis Rayuan Perayu No. Kes: 1000-077-0050-2017 diluluskan;
2. Penyerahan Notis Rayuan bertarikh 11hb. November 2016 kepada Responden dan/atau Peguam Syarie Responden dilanjutkan sehingga 4hb. Januari 2017;
3. Penyerahan Notis Rayuan bertarikh 11hb. November 2016 kepada Peguam Syarie Responden pada 30hb. Disember 2016 dianggap sebagai penyampaian sempurna Notis Rayuan kepada Responden;
4. Permohonan Bantahan Awal Responden bagi kes Permohonan Pembatalan Penyampaian Notis Rayuan (No Kes: 10000-099-0029-2017) ditolak; dan
5. Pihak Perayu diperintahkan membayar kos dalam kausa kepada Responden dan pihak-pihak bersetuju kos dalam kausa sebanyak RM 7,000.00 dibayar secara ansuran seperti berikut;
 - a. Ansuran pertama sebanyak RM 3,000.00 dibayar sebelum atau pada 31hb Januari 2018;

- b. Ansuran kedua sebanyak RM 3,000.00 dibayar sebelum atau pada 28hb Februari 2018; dan
- c. Ansuran terakhir sebanyak RM 1,000.00 dibayar sebelum atau pada 31hb Mac 2018

Di baca dan ditandatangani oleh:-



1. **YA. DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-



2. **Y.A TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :18/1/2018.....